

1500933-86.2022.8.26.0628

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fábio Augusto Paci Rocha

Comarca: Taboão da Serra

Foro: Foro de Taboão da Serra

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134442/2022 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE GUILHERME SILVA FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taboão da Serra

Foro de Taboão da Serra

2ª Vara Criminal da Comarca de Taboão da Serra

Rua Mario Latorre, 96, Taboão da Serra-SP - cep 06767-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500933-86.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500933-86.2022.8.26.0628

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2134442/2022 - 02º D.P. TABOÃO DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE GUILHERME SILVA FERREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fábio Augusto Paci Rocha

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante, em exercício nesta Vara, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia contra JOSÉ GUILHERME SILVA FERREIRA, devidamente qualificada nos autos, dando-a como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pela prática do fato delituoso devidamente descrito na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos:

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 17 de maio de 2022, por volta das 12h00min, na Rua João Bazoli, altura do nº 43, Viela 02, Jardim Saint Moritz, nesta cidade e comarca de Taboão da Serra, JOSÉ GUILHERME SILVA FERREIRA, qualificado a fls. 09, trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, drogas, consistentes na massa líquida de 60,1g (sessenta gramas e um decígrama) de Cannabis sativa L., conhecida como “maconha”, acondicionada em 20 (vinte) invólucros plásticos, 3,1g (três gramas e um decígrama) de cocaína na forma de crack, acondicionada em 28 (vinte e oito) invólucros plásticos e 33,1g (trinta e três gramas e um decígrama) de cocaína, acondicionada em 66 (sessenta e seis) invólucros plásticos, conforme auto de exibição e de apreensão de fls. 12/13, laudo de constatação de fls. 23/25 e laudo químico toxicológico a ser oportunamente juntado aos autos, sendo estas substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.”.

O réu compareceu espontaneamente aos autos e, por intermédio de advogado constituído, apresentou defesa prévia (fls. 108/116).

Recebida a denúncia em 9/6/2022 (fls. 124/127), foi determinada a citação e designada audiência una, na qual foram inquiridas testemunhas e, ao final, interrogado o acusado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público, manifestando-se oralmente, pediu a condenação do réu nos termos da petição inicial, por entender comprovadas a materialidade e autoria delitivas.

A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, alegando a falta de provas consistentes da autoria e materialidade. Subsidiariamente, pediu a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal ou, em caso de condenação, o reconhecimento da causa de diminuição prevista art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Em síntese, é o relato. Tudo bem visto e examinado, FUNDAMENTO e DECIDO.

Ausentes preliminares ou questões prejudiciais e presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo à apreciação do mérito.

A pretensão acusatória deve ser julgada PROCEDENTE.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se bastante comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01); B.O. (fls. 02/04); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 12/13); laudo de constatação preliminar (fls. 23/25), laudo pericial definitivo (fls. 88/93); declarações prestadas em sede policial (fls. 06/07) e prova oral colhida em Juízo, que demonstram de forma clara que o réu trazia consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, drogas em desacordo com a lei.

Com efeito, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante, CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA CAPPI e DANIEL CARDOZO DE AQUINO, ouvidos em sede policial (fls. 06/07) e em

Juízo, disseram que, no dia dos fatos, dirigiram-se ao local do flagrante por ser conhecido como ponto de tráfico, sendo que lá observaram uma pessoa em atitude suspeita, pois, após recepcionar um transeunte e dele receber um objeto, abriu um estojo que trazia consigo, dele retirando outro objeto que entregou ao transeunte, o qual, em seguida, retirou-se do local. O comportamento do suspeito foi monitorado de forma velada por 20 minutos e face à reiteração de sua conduta, foi abordado. O indivíduo foi identificado como JOSÉ GUILHERME SILVA FERREIRA. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, contudo, dentro do estojo que segurava no momento da abordagem, foram localizados R\$ 39,00, 66 porções de cocaína, 28 pedras de crack e 20 trouxas de maconha. Declararam, por fim, que o sujeito lhes confessou informalmente a prática delitiva. Em seguida o sujeito foi conduzido até a delegacia.

Por sua vez, o réu, silente em sede policial (fls. 09), em juízo, confessou o crime.

Ora, considerando o conjunto probatório, conclui-se que, de fato, o réu praticou a conduta delitiva que lhe é imputada na denúncia.

Deveras, os policiais, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, descreveram a ocorrência com segurança e de forma harmônica, expondo os acontecimentos com riqueza de detalhes e uniformidade em relação ao que disseram em sede policial, decorrendo disso a credibilidade de suas versões.

Outrossim, eventual crítica levantada em relação à palavra dos policiais, sem qualquer indicio ou circunstância que retire a fé pública de que são detentores, não merece acolhida.

Vale destacar que, somando-se à palavra dos policiais, o auto de exibição e apreensão (fls. 12/13), bem como os laudos periciais de fls. 23/25 e 88/93 atestam que as drogas encontradas em poder do réu consistiam em 60,1g (sessenta gramas e um decigrama) de Cannabis sativa L., conhecida como "maconha", acondicionada em 20 (vinte) invólucros plásticos, 3,1g (três gramas e um decigrama) de cocaína na forma de crack, acondicionada em 28 (vinte e oito) invólucros plásticos e 33,1g (trinta e três gramas e um decigrama) de cocaína, acondicionada em 66 (sessenta e seis) invólucros plásticos (drogas de uso proibido conforme Portaria 344/98 da Anvisa).

Ainda, evidente a destinação das substâncias ao tráfico, pois, além do flagrante da venda e do dinheiro encontrado junto às drogas (R\$ 39,00 - fls. 12), nota-se que a forma como estavam acondicionadas (pequenas frações embaladas separadamente - fls. 12) indica seu destino ao comércio espúrio.

Destaco que à vista do conjunto probatório, entendo não ser o caso de desclassificação para o crime de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Por certo, restou comprovado que o réu trazia consigo drogas, para efetiva entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com a lei, de modo que a condenação, nos termos do art. 33, caput, da Lei de Drogas é medida que se impõe.

Frise-se que o réu era imputável à data dos fatos e não existem causas que excluam a ilicitude ou a culpabilidade.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, bem como eventuais causas de aumento ou diminuição da pena serão apreciadas por ocasião da dosimetria.

Passo à dosimetria da pena, conforme art. 68 do CP.

Na primeira fase, considerando os critérios do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/06, verifico que há circunstância judicial desfavorável, vez que foram apreendidas quantias razoáveis de COCAÍNA, MACONHA E CRACK, drogas de elevado poder viciante e alta capacidade lesiva. Lado outro, a culpabilidade do agente, bem como as circunstâncias e consequências do crime não extrapolam a objetividade do tipo. O réu não ostenta antecedentes (fls. 31/32), e inexistem, nos autos, dados relativos às demais circunstâncias judiciais.

Diante disso, exaspero a reprimenda em 1/6, fixando a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão, cumulada com o pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP – fls. 09) e da confissão, pelo que reduzo a pena ao patamar mínimo (observada a Súmula 231 do STJ), fixando a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento ou diminuição da pena, pelo que converto a pena anterior em definitiva.

Esclareço não ser possível a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois a natureza e quantidade das drogas, bem como o fato de o réu estar desempregado (fls. 11), nunca ter trabalhado, conforme suas próprias declarações, e sua condenação recente na Vara da Infância por roubo (fls. 32 – Processo 168-97.2019.8.26.0628), demonstram dedicação a atividade criminosa. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ (EResp 1.916.596).

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de observar neste momento o disposto no art. 387, §2º, CPP. Proceda a Serventia aos devidos cálculos.

Nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do CP, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, considerando a diversidade e natureza da droga apreendida, bem como a dedicação à atividade criminosa, que demonstram a maior gravidade em concreto da conduta.

Considerando a quantidade da pena, inviável a substituição por restritiva de direitos (art. 44, I, do CP) ou a suspensão (art. 77, caput, do CP).

Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e o faço para, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 CONDENAR o réu JOSÉ GUILHERME SILVA FERREIRA (RG n. 38930879 – fls. 09) ao cumprimento da pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial FECHADO, cumulada com o pagamento de 500 dias-multa, de valor unitário mínimo, com atualização na data da execução (art. 49, §2º, do CP).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, conforme o disposto no art. 804 do CPP.

Com fundamento no art. 387, §1º, do CPP, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que não se alteraram as circunstâncias que justificaram a segregação cautelar.

Deixo de proceder à fixação do valor mínimo da indenização previsto no art. 387, IV, do CPP, em razão da ausência de pedido expresso.

Por fim, transitada em julgado a presente sentença:

a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;

b. intinem-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

c. expeça-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias ao início da execução penal; e

d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

e. proceda-se em relação às drogas e valores apreendidos nos termos do art. 63, §1º e 72 da Lei 11.343/06, se o caso.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas de estilo.

Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados.

Taboão da Serra, 13 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA